رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٨٢٨ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٦٣٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/١٦هـ

المَوضُوعَاتُ

قرار إداري - أجانب - توقيف - تعذر الترحيل - منع من السفر - عدم سداد مديونية - انتفاء الجريمة الموجبة للتوقيف - حرمة تقييد الحرية - سريان الترحيل على الممنوعين من السفر - قرار مستمر الأثر.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في استمرار إيقافه لديها - الثابت قيام المدعى عليها بتوقيف المدعي وإصدار قرار بتغريمه وترحيله، ثم جرى نقل توقيف المدعي إلى منطقة أخرى لإنهاء المديونية التي عليه ورفع منع السفر الصادر عليه من محكمة التنفيذ - القرار الصادر بحق المدعي لم يتضمن معاقبته بالتوقيف، والمخالفة المنسوبة إليه ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف، وإنما كان التوقيف وسيلةً تحفظيةً مؤقتة لوجود أمرٍ بمنعه من السفر - استمرار توقيف المدعي لمدة سنة دون اتخاذ إجراء بشأنه يمثل انتهاكاً لحريته المكفولة شرعاً ونظاماً - عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم ردَّ محكمة التنفيذ على طلبها برفع منع السفر عن المدعي؛ كون نظام التنفيذ نص على أن أمر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (٤٦) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤هـ، بصحيفة دعوى يطلب فيها الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في استمرار إيقافه لديها من تاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢هـ برقم إيقاف (...) دون جريمة أو قضية جنائية أو تهمة موجهة له، دون مسوغ نظامي، وتمتنع حتى تاريخ رفع الدعوى عن الإفراج عنه، مشيراً أن عليه منع من السفر بموجب دعوى في حق خاص، وذكر أنه موقوف لدى المدعى عليها بالمخالفة منها للأمر الملكي الصادر بتاريخ ١٤٤١/٨/١٣هـ القاضي بـ: "بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص"، ثم تقدم المدعي بطلب عاجل قيّد برقم (٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٣هـ، طالباً الإفراج عنه حتى الفصل في موضوع الدعوى. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، وطلب الإفادة منه هل كان إيقاف

المدعي بسبب قرار إداري أو حكم قضائي؟ فقدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أنه صدر قرار اللجنة الإدارية بجوازات منطقة جازان رقم (٤٣/٤١٢٤٤)، وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ، بتغريم المدعي مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وترحيله لبلاده، ومنعه من دخول المملكة؛ لوجود بلاغ تغيب عن العمل عليه. وأضاف بأن القرار صدر بإجماع الآراء وتم تأييده من صاحب الصلاحية بموجب القرار رقم (٤٤٣٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٧هـ. وأضاف: بأنه تعذر ترحيل المدعي؛ كونه مدرج على قائمة المنع من السفر من قبل محكمة التنفيذ بجدة، وعلى إثر ذلك أحيل إلى إدارة متابعة الوافدين بالشميسي لمتابعة موضوعه بحكم الاختصاص المكاني، وعليه تم مخاطبة المحكمة للإفادة عن موضوع المدعي وإمكانية رفع التنويه من عليه حتى يتسنى إنهاء إجراءات ترحيله، إلا أنه وردت إفادة المحكمة بأنه لا يمكن رفع المنع من السفر حتى يسدد ما في ذمته أو يتنازل طالب التنفيذ، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم المدعي مذكرة أوضح فيها: بأنه موقوف بدون سبب نظامي ولم يصدر بحقه قرار توقيف من اللجنة، طالباً الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها، ومقرراً بأنه لم يبلّغ بالقرار الصادر بحقه، ولا بقرار اعتماده من وزارة الداخلية، كما قرر بأنه لا يزال قرار المنع من السفر من قبل محكمة التنفيذ قائم بحقه، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب في أصل دعواه إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في استمرار إيقافه لديها؛ لذا فإن الدعوى تكون داخلةً في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة"، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن القبول الشكلي، فإنّ القرار محل الطعن يُعدّ من قبيل القرارات مستمرة الأثر، والتي يمتد الطعن عليها بامتداد أثرها، ولا يتقيد بآجال محددة وفق ما هو مقرر فقهاً وقضاءً؛ ومن ثمّ تقضي الدائرة بقبول الدعوى شكلاً. أما عن الموضوع، فالثابت من خلال المستندات والمرفقات أن دوريات الأمن بمنطقة جازان قبضت على المدعي وأودعته التوقيف منذ تاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢هـ، ثم أصدرت بحقه اللجنة

الإدارية بإدارة متابعة الوافدين بمنطقة جازان القرار رقم (٤٣/٤١٢٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ المتضمن: إدانته بالتغيب عن العمل، وتغريمه مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وترحيله لبلاده، وإدراجه على قائمة المنع من دخول المملكة، وقد تأيّد القرار من قِبل صاحب الصلاحية بالقرار الوزاري رقم (٤٤٣٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٧هـ، وفي التاريخ ذاته جرت إحالة المدعي إلى إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة وفق ما حواه خطاب (الإحالة) المستخرَج من نظام إدارة الوافدين؛ وعليه وبما أن المدعي يطلب في دعواه الماثلة إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن الإفراج عنه منذ إيقافه لديها، وبما أن القرار الصادر بحق المدعي لم يتضمن معاقبته بالتوقيف، كما أن المخالفة المنسوبة إليه ليست من قبيل الجرائم الموجبة للتوقيف، وإنما كانت إحالته للتوقيف لدى إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة وسيلةً تحفظيةً مؤقتة لوجود أمرٍ بمنعه من السفر صادرٍ عن محكمة التنفيذ بمحافظة جدة، ومتفرعٍ عن مطالبته بحقٍّ مالي خاص وفقاً لما أفاد به ممثل المدعى عليها في إجابته، وبما أن الغاية الباعثة على تلك الإحالة هي تمكين المدعي من إنهاء المطالبة المالية المنظورة أمام محكمة التنفيذ بمحافظة جدة، وبما أن المدعي ينعى على المدعى عليها استمرارها في توقيفه دون ثمرة، وبما أن إجابة المدعى عليها خلت من الدفع الملاقي لذلك ومن إثبات نقيضه، وبما أنه لا يسوغ في الوسائل أن تنفكّ عن غاياتها أو تعود عليها بالبطلان؛ لذا فإنّ استمرار توقيف المدعي على هذه الشاكلة المناهضة لسنة كاملة يُمثل انتهاكاً لحريته المكفولة شرعاً ونظاماً، وقد نصّت المادة (٣٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ على أنّه:

قرار إداري

"لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام". ولا ينال من ذلك تبرير المدعى عليها استمرار توقيف المدعي بعدم ردَّ رئيس محكمة التنفيذ على خطابها المتضمن: (طلب رفع منع السفر عن المدعي)؛ لأن المادة (٤٦) من نظام التنفيذ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٢) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٢هـ نصت في عجزها على: "ولا يُخل صدور أمر المنع من السفر -وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة- بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة"، فقد كان في وسع المدعى عليها بما لها من صلاحيات نظامية أن تُمكّن المدعي من حضور جلسات مطالبة التنفيذ المالية ليتمكن من إنهائها، أو أن تباشر ترحيله مع تمكينه من توكيل غيره لمتابعتها، أو أن تعيده للجهة التي أحالته إليها (جوازات منطقة جازان)، أمَا وقد سلكت استمرار الإيقاف دون اتخاذ شيء من ذلك؛ ما تنتهي معه للحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة الوافدين بالعاصمة المقدسة المتمثل في استمرار إيقاف (...) حامل هوية مقيم رقم (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.